



Prot. n° 5344, del 19/09/2023

Oggetto: “Riqualficazione Piazza Duomo”.

CUP: C88E23000220004 - CIG: A00DD46A92

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

(art. 90, comma 1, del D. Lgs. n° 36/2023)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. art. 90, comma 1, del D. Lgs. n° 36/2023, si comunica che, a seguito della gara, con determinazione del Settore Tecnico n° 592 del 18/09/2023, il Comune di Squillace - Settore Tecnico ha approvato il verbale di gara e disposta l’aggiudicazione, sotto condizione di efficacia, dei lavori in oggetto all’operatore economico: Costruzioni Sud srl con sede in Viale dei Feaci n. 63 a Squillace (CZ) - P.I. 02516050792, che ha offerto un ribasso percentuale del 8,00 % pari ad un importo netto di € 35.696,00 oltre € 1.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge.

La presente comunicazione, unitamente alla determina di aggiudicazione contenente le motivazioni dell’attribuzione dell’appalto all’impresa aggiudicataria, è consultabile sul sito internet all’indirizzo www.comune.squillace.cz.it, sull’albo pretorio del Comune di Squillace e nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”.

Il contratto con l’impresa aggiudicataria verrà stipulato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n°36/2023 mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, non prima di 35 giorni dall’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione.

Altresì, all’esito favorevole della verifica dei requisiti, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto d’appalto avrà luogo entro i successivi sessanta (60) giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, che interverrà con susseguente atto.

Si fa riserva di comunicare, ai sensi del predetto art. 90, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n° 36/2023, la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario.

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 35 del D. Lgs. n° 36/2023, l’accesso agli atti del presente procedimento è consentito entro 30 giorni lavorativi dall’invio della presente, mediante visione ed eventuale estrazione di copia degli atti.

L’accesso agli atti potrà essere esercitato presso quest’ufficio tecnico, sito in Piazza Municipio n° 1, Tel. 0961/914020 - PEC: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it, secondo il seguente orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 12:00, previo preavviso di almeno giorni 3 (tre) da fornire a mezzo PEC.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonio Macaluso.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Prima di presentare ricorso al competente TAR, secondo la normativa vigente in materia, l’impresa può informare lo scrivente di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di

proporre ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla Stazione Appaltante, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela.

In ogni caso l'informativa non sospende né il termine per la stipula del contratto né sospende il termine per presentare ricorso.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to* arch. Antonio Macaluso

* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”.

Allegasi:

1. Determinazione di aggiudicazione n° 592 del 18/09/2023;